



Droit d'écriture : cinquante (50) euros

*SRL "Philippe DUSART – Société notariale"
Rue Louvrex 83/11 – 4000 Liège
Numéro d'entreprise : 0842.808.254*

Transcrit
bureau sécurité juridique à Liège 1
Le
Réf :

Répertoire numéro : 2020/
Annexes : - 16672

DD/MEDIPOST

**L'AN DEUX MIL VINGT
LE TRENTE DECEMBRE**

Devant Nous, **Maître Philippe DUSART**, notaire à Liège (deuxième canton).

ONT COMPARU

Monsieur **CANIGLIA Antonio**, né à Montenero Di Bisaccia (ITALIE) le 3 janvier 1944, inscrit au registre national sous le numéro 44.01.03-227.32, époux de Madame MATASSI Paola, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, Rue Marexhe, 10/A.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de l'acte de modification de régime matrimonial reçu par Maîtres Michel DUCHATEAU et Denis de NEUVILLE, notaires à Liège, le 18 janvier 1990, homologué par le Tribunal de Première Instance de Liège, le 21 mai 1990, régime non modifié à ce jour, tel que déclaré.

Monsieur **CANIGLIA Lorenzo**, né à Liège le 14 novembre 1973, inscrit au registre national sous le numéro 73.11.14-147.73, célibataire, domicilié à 4520 Wanze, Rue Sockeu(Lpg), 10/A000.

Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Madame SCAPIN Rita, à la Ville de Seraing le 9 avril 2015.

Ci-après dénommés « le Bailleur emphytéotique » ou « le propriétaire ».

La société coopérative à responsabilité limitée « **MEDIPOST** », dont le siège social est situé à 4000 Liège, rue Ernest Solvay 27, inscrite au registre des personnes morales à Liège sous le numéro TVA BE 0429.783.244.

Société constituée aux termes d'un acte sous seing privé daté du 14 novembre 1986, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 3 décembre 1986 sous le numéro 861203-174.

Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Philippe LABE, notaire à Liège en date du 8 juin 2011, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 29 juin suivant sous le numéro 11096990.

Ici représentée conformément à l'article 19 de ses statuts par son gérant statutaire, Monsieur **CANIGLIA Antonio**, né à Montenero Di Bisaccia (Italie), le 3 janvier 1944, inscrit au registre national sous le numéro 440103-227.32, époux de Madame MATASSI Paola, domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, rue Marexhe 10/A.



Ci-après dénommée "l'Emphytéote".

Lesquels comparants, représentés comme dit est, Nous ont requis d'acter la CONVENTION D'EMPHYTEOSE CI-APRES directement intervenue entre elles :

ARTICLE 1 - BAIL EMPHYTEOTIQUE.

Le Bailleur emphytéotique, comparant de première part, concède par les présentes à l'Emphytéote, comparant de seconde part, qui accepte, un **droit réel d'emphytéose** sur les biens ci-après décrit :

DESCRIPTION DES BIENS

VILLE DE LIÈGE-14ème division - Liège

Dans un immeuble à propriétés privatives multiples dénommé "résidence l'Aiglon", sis quai de Rome, 6/7 et rue de Fragnée, 9:

1./ Dans la partie dénommée "*partie résidentielle Quai de Rome*" :

Un rez-de-chaussée à usage de bureau situé à gauche et à droite de l'entrée de l'immeuble, repris à l'extrait cadastral datant de moins d'un an, quai de Rome, 6/7, section C, numéro 0019/00D4P0038 sous la mention "ENTITE PRIV.#' BU.REZ" pour un revenu cadastral de 1455 euros et comprenant d'après titre et acte de base:

- en propriété privative et exclusive: le rez-de-chaussée à usage de bureau proprement dit;
- en copropriété et indivision forcée: six cents/dix-millièmes (600/10.000èmes) des parties communes générales en ce compris le terrain d'assiette

2./ Dans la partie dénommée "*partie garages*":

Le garage box fermé numéroté 1 sis au rez-de-chaussée, repris à l'extrait cadastral datant de moins d'un an, rue de Fragnée, 9, section C, numéro 0019D4P0044, sous la mention "ENTITE PRIV.#' G/1/", pour un revenu cadastral de 114 euros, comprenant d'après titre et acte de base:

- en propriété privative et exclusive: le garage proprement dit;
- en copropriété et indivision forcée: les septante-cinq/dix millièmes (75/10.000èmes) des parties communes à l'ensemble de l'immeuble, en ce compris le terrain lui servant d'assiette.

Telles au surplus que ces parties privatives et communes sont décrites à l'acte de base et au règlement général de copropriété dressés par Maître Michel KLEINERMANN, Notaire à Liège le 23 avril 1964, le tout transcrit au premier bureau des Hypothèques de Liège, le 21 mai suivant, volume 1440 numéro 33 et à son modificatif reçu par le même Notaire, le 21 mars 1966, transcrit audit bureau des hypothèques, le 7 avril suivant, volume 1712, numéro 22

L'emphytéote se reconnaît parfaitement informé des clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de base de la résidence et dans le règlement général de copropriété y annexé et leurs modificatifs éventuels précités.

Il déclare avoir parfaite connaissance de ces documents pour en avoir reçu copie antérieurement aux présentes. Il déclare y donner son adhésion parfaite et s'engage à en respecter tous les termes. Il dispense en outre le Notaire

instrumentant de toute démarche auprès du syndic et notamment de l'article l'article 577-11 paragraphe 1 et 2 du Code civil.

ORIGINE DE PROPRIETE

A l'origine, lesdits biens appartenaient à Monsieur CANIGLIA Antonio, et son épouse Madame MATASSI, née à Comeglians (Italie), le 3 mars 1948, alors mariés sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, pour les avoir acquis aux termes d'un acte du Notaire Michel DUCHATEAU, à Liège, le 11 mai 1987, transcrit.

Aux termes d'un règlement transactionnel dressé par le Notaire Michel DUCHATEAU, à Liège, en date du 18 janvier 1990, transcrit au premier bureau des hypothèques à Liège, le 30 mars 1990, volume 4922, numéro 9, préalable à la modification du régime matrimonial des époux CANIGLIA-MATASSI en régime de séparation des biens pure et simple, Monsieur CANIGLIA s'est vu attribuer lesdits biens.

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Philippe DUSART, soussigné le 13 novembre 2019 transcrit au bureau sécurité juridique de Liège 1 le 20 novembre 2019 sous la référence 35-T-20/11/2019- 08450, Monsieur Antonio CANIGLIA a fait donation à son fils, Monsieur CANIGLIA Lorenzo de la nue-propriété de l'immeuble susdécrit, s'en réservant l'usufruit pour le surplus.

ARTICLE 2 - DUREE.

Le présent bail emphytéotique est consenti et accepté pour une durée de VINGT-SEPT (27) ANS prenant cours le 1^{er} janvier 2021 et finissant de plein droit le 31 décembre 2048.

La convention peut être dissoute prématurément :

- de *commun accord*,
- *via le tribunal*, en cas de non-respect par l'une des deux parties de ses obligations,
- de *plein droit* en cas de faillite, de liquidation, de réorganisation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'emphytéote ou en cas d'exercice sur le bien d'une activité polluante.

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES.

1.- Pendant toute la durée du contrat, l'emphytéote s'engage à maintenir assurés contre l'incendie et autres risques, auprès d'une compagnie d'assurance agréée par le propriétaire, les bâtiments existants ou qu'il aura érigés.

Il justifiera au propriétaire à sa première requête, l'existence des assurances et le paiement régulier des primes

2.- L'emphytéote ne pourra hypothéquer ni aliéner le droit d'emphytéose qu'avec le consentement exprès du propriétaire

3. Tous les impôts de quelque nature qu'ils soient, mis à mettre sur le bien donné en emphytéose seront à charge l'emphytéote.

4. L'emphytéote entretiendra les immeubles objet des présentes et y effectuera, à ses frais, les grosses et menues réparations de toute nature, sans pouvoir en exiger aucune du propriétaire. L'emphytéote est tenu de rendre le tout en l'état d'entretien et de réparation à la fin de la présente convention.



5. A l'expiration de la période convenue de vingt sept ans, les constructions ainsi que toutes les améliorations que l'emphytéote aura faites au bien donné en emphytéose et qui restent sa propriété pendant toute la durée du contrat reviendront au propriétaire, sans que l'emphytéote puisse prétendre à une indemnité quelconque.

6. Tous frais, droits et honoraires à résulter des présentes sont à la charge de l'emphytéote.

7. Les obligations assumées par l'emphytéote seront solidaires et indivisibles entre ses ayants droit à quelque titre que ce soit.

8. L'emphytéote aura la faculté de céder et de transport ses droits à la présente convention mais en restant solidairement garant de son exécution.

9. Le propriétaire pourra résilier la présente convention d'emphytéose par anticipation en cas : de faillite de l'emphytéote; de défaut de paiement de la redevance fixe dans le mois de son exigibilité, de défaut de l'emphytéote de remplir les obligations qui lui sont imposées par la présente convention.

La résiliation ne pourra être demandée que si le propriétaire a, par lettre recommandée à la poste, mis l'emphytéote en demeure d'exécuter l'obligation dont le défaut d'exécution est susceptible d'entraîner la résiliation de la présente convention et si l'emphytéote n'a pas exécuté cette obligation dans les soixante jours à dater de l'expédition de la lettre recommandée

ARTICLE 4 - CANON EMPHYTEOTIQUE.

La présente emphytéose est accordée et acceptée moyennant une redevance emphytéotique, ou « canon » annuel, payable par l'emphytéote au bailleur emphytéotique en quatre tranches égales à terme échu à la fin de chaque trimestre calendrier.

Le montant de cette redevance annuelle s'élève à **dix-huit mille euros (18.000 EUR)**, de telle sorte qu'un montant de **quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR)** sera dû tous les trimestres.

Ce canon sera réajusté tous les trois (3) ans en fonction de l'indice des prix à la consommation suivant la formule suivante :

$$\frac{18.000 \times \text{nouvel indice}}{\text{Indice de base (indice du mois de novembre 2020)}}$$

Toute redevance non payée à son échéance produira, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts au taux légal majoré de deux pour cent (2%) l'an, depuis le jour de l'échéance jusqu'au jour du paiement.

ARTICLE 5 - NULLITE.

La nullité éventuelle de l'une des clauses du présent contrat ne peut entraîner la nullité de l'ensemble de celui-ci.

Dans cette éventualité, les parties s'engagent à substituer à la ou aux clauses frappées de nullité, une ou plusieurs clauses produisant, dans la mesure du possible, les mêmes effets juridiques et économiques.

ARTICLE 6- EXPROPRIATION OU REQUISITION.

L'Emphytéote renonce à tout recours contre le Bailleur emphytéotique en cas d'expropriation totale ou partielle des lieux pour cause d'utilité publique.

L'emphytéote ne pourra faire valoir ses droits que contre l'expropriant et ne pourra lui réclamer d'indemnité qui aurait pour effet de diminuer les indemnités revenant au Bailleur emphytéotique.

ARTICLE 7- URBANISME : STATUT ADMINISTRATIF – OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

I. PREAMBULE

Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB...) qui forment le statut administratif des immeubles.

De façon générale, le propriétaire s'engage à informer l'emphytéote des principaux éléments constitutifs de ce statut.

Parallèlement, sans préjudice des obligations d'information d'origine administrative qui pourraient peser en premier lieu sur le propriétaire, l'emphytéote se déclare averti de ce qu'il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu'il lui faut rechercher en fonction du projet décrit ci-dessous.

A ce propos, l'emphytéote déclare qu'à défaut d'indication particulière, il est présumé vouloir préserver la destination antérieure du bien et maintenir les caractéristiques du bien.

Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :

- son obligation d'information s'exerce *subsidiativement* à celle du propriétaire;
- elle intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et autres sources d'information, disponibles ;
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (administration et/ou architecte, géomètre-expert...).

II. INFORMATIONS SPÉCIALISÉES : MENTIONS ET DÉCLARATIONS IMPOSÉES PAR LE CODT (ART. D.IV.99 ET 100)

A. Information circonstanciée du cédant

Le propriétaire, le cas échéant, représenté, déclare à propos du bien que :

1) Aménagement du territoire et urbanisme – Établissement classé – Règles et permis

- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les traces, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes : zone d'habitat ;

Autorisations en vigueur

- le bien ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisation, ni d'un permis d'urbanisme délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme numéro 1 ou 2 en vigueur, à l'exception des permis mentionnés dans la réponse de la Ville reprise ci-après;

-le bien n'abrite aucun établissement soumis a permis d'environnement (classe I ou II), anciennement permis d'exploiter, ou à déclaration environnementale



de classe III (par exemple, citerne à mazout d'au moins 3.000 litres, unité d'épuration individuelle...);

2) Mesures d'appropriation foncière et d'aménagement opérationnel

- il n'est ni visé par un projet ou plan d'expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le plan relatif à l'habitat permanent ;

- le bien est situé dans un périmètre de remembrement urbain et un périmètre de rénovation urbaine ;

3) Protection du patrimoine – Monuments et sites

- il n'est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l'article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l'article 196 du même Code, zone de protection visée à l'article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s'il fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine...);

4) Zones à risque

- il n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique ;

5) État du sol – information – garantie

L'attention des parties a été attirée sur les dispositions relatives à la Banque de Données de l'Etat des Sols (BDES) et notamment sur le fait qu'en application du Décret wallon du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, préalablement à toute « cession immobilière », le propriétaire cédant a l'obligation 1/ de consulter la banque de données de l'état des sols (B.D.E.S.) et 2/d'obtenir d'un extrait conforme de ladite banque relatif au bien concerné.

A. Information disponible

- L'extrait conforme de la Banque de donnée de l'état des sols, daté du 19 octobre 2020 énonce ce qui suit : « *Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sol* ».

- Le cédant ou son représentant déclare qu'il a informé le cessionnaire, avant la formation du présent bail, du contenu de l'extrait conforme.

B. Déclaration de non-titularité des obligations

Le cédant confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens de l'article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols - ci-après dénommé « Décret sols wallon », c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, alinéa 1er dudit décret (éventuellement : lesquelles peuvent consister, selon les circonstances, en une phase d'investigation, matérialisée par une ou deux études (orientation, caractérisation ou combinée) et une phase de traitement de la pollution, consistant en un projet d'assainissement, des actes et travaux d'assainissement, des mesures de suivi et des mesures de sécurité au sens du Décret sols wallon).

C. Déclaration de destination non contractualisée

1) Destination

Interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au(x) Bien(s), (éventuellement: sous l'angle de la police administrative de l'état des sols), le cessionnaire déclare qu'il entend l'affecter à l'usage suivant : « IV. Récréatif ou commercial ».

2) Portée

Le cédant prend acte de cette déclaration.

D. Informations circonstanciée

- Le cédant (ou son mandataire) déclare, sans que le concessionnaire exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de la consultation.

Le cédant déclare :

1. ne pas avoir exercé sur le bien d'activités pouvant engendrer une pollution du sol, compte tenu de l'usage du bien, à savoir « IV. Récréatif ou commercial »

2. ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement et d'activités susceptibles de causer une pollution du sol, compte tenu de l'usage du bien ;

3. qu'aucune étude du sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien et que, par conséquence, aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et de son état de pollution éventuel.

E. Renonciation à nullité

Le cessionnaire reconnaît que le cédant s'est acquitté des obligations d'information postérieurement à la formation de la cession.

Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du cédant, requiert formellement le notaire instrumentant d'authentifier la cession.

F. Information

Les parties comparantes déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant qu'en l'état actuel de la législation, notamment de l'article 23 du Décret sols wallon, une étude d'orientation doit être jointe à toute demande de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré sur un terrain renseigné dans la banque de donnée de l'état des sols comme pollué ou potentiellement pollué, pour autant que les travaux projetés impliquent :

- La mise en œuvre d'actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, 4°, 9° et 13° du CoDT, entraînant une modification de l'emprise au sol impactant la gestion des sols ;

- Un changement du type d'usage vers un usage plus contraignant, généré par un changement d'affectation ou d'usage de fait.

Les parties comparantes déclarent également avoir été informées par le notaire instrumentant des conséquences éventuelles d'une telle étude d'orientation et notamment en ce qui concerne l'obligation de réaliser postérieurement une étude de caractérisation, des mesures d'assainissement ou de suivi, et la durée probable d'une telle procédure.

6) Patrimoine naturel

- il n'est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine



d'intérêt scientifique, ni zone humide d'intérêt biologique, au sens de l'article D.IV.57, 2° a 4° ;

7) Données techniques – Équipements

- il bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées de type égouttage, et est repris en zone d'épuration collective au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu du Code de l'eau ;

- il bénéficie d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

8) Situation urbanistique

- s'agissant de la situation *existante*, il n'a pas réalisé ou maintenu des actes et travaux constitutifs d'une infraction en vertu de l'article D.VII.1, et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi,

- s'agissant de la situation *future* et sous réserve d'éventuelles obligations souscrites dans le volet civil de l'acte authentique, il ne prend aucun engagement quant au projet de l'emphytéote.

B. Information reçue de la commune

Il est fait mention par le propriétaire qu'interrogée par le notaire soussigné, la Ville de Liège a littéralement répondu par courrier du 6 novembre 2020 que le bien en cause :

« **Parcelle concernée :**

Division : LIEGE 14 DIV

Section : C

Numéro : 19D4

INS : 62063

Surface calculée : 6.92 ares

Plan de secteur :

Nom du plan du secteur d'aménagement : LIEGE

1 Zone(s) d'affectation :

Habitat (100% soit 6.92 ares)

Surcharges du plan de secteur :

Périmètre de réservation

Avant-projet et projet de modification du plan de secteur :

Infrastructures en avant-projet ou projet : Non

Périmètres des avant-projets et projets : Non

Guide Régionaux d'Urbanisme :

Parcelle située en GRU – Anciennement Zones Protégées en matière d'Urbanisme : Non

Parcelle située en GRU - Anciennement Périmètres de Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural : Non

Schéma de Développement communal :

Parcelle située en SDC - Anciennement Schéma de Structure communaux :

Non

Rénovation urbaine :

Parcelle située dans un périmètre de rénovation urbaine : Oui

Code carto : 62063-RUB-0005-01

Libellé : Quartier « Guillemins »

Historique dossier : Arrêté du 06/11/2003

Liendoc : Ici

Revitalisation urbaine :

Parcelle située dans un périmètre de revitalisation urbaine : Non

Site à réaménager (SAR) :

Parcelle située dans un SAR : Non

Périmètres de reconnaissance économique :

La parcelle se trouve dans un périmètre de reconnaissance économique :

Non

Schéma d'Orientation local :

Parcelle concernée par un SOL : Non

Périmètre de remembrement urbain :

Parcelle située dans un périmètre de remembrement urbain : **Oui**

Code carto : 62063-RMU-0001-03

Libellé : Quartier des Guillemins (2% soit 0.11 ares)

Historique dossier : Arrêté du 24/12/2007 entré en vigueur le 10/02/2008

Arrêté du 24/05/2012 entré en vigueur le 29/06/2012 Arrêté du Conseil d'Etat du 0/04/2014 (Annulation totale) Arrêté du 6/12/2012 entré en vigueur le 24/12/2007

Liendoc : Ici

Cavité souterraine d'intérêt scientifique :

Parcelle située dans une cavité : Non

Permis d'Urbanisation :

Parcelle située dans un lotissement : Non

Parc naturel :

Parcelle située dans un parc naturel : Non

Guide Communaux d'Urbanisme :

Parcelle située en GCU - Anciennement Règlement Communaux d'Urbanisme : Non

Parcelle située en GCU - Anciennement Règlement Communaux de Bâtisse :

Oui

Code carto : 62063-RCB-0002-01

Libellé : Règlement relatif à la protection des arbres et des espaces verts

Historique dossier : Arrêté du 17/02/1984 (Ministre (arrêté))

Liendoc : Ici

Zones d'assainissement :

2 type(s) de zone(s) :

Collectif (RAC)

Collectif (RAC)

Aléa d'inondation :

1 zone(s) d'aléa

Aléa très faible

Canalisations de gaz Fluxys :

Parcelle traversée par une canalisation 'Fluxys' : Non

Canalisation 'Fluxys' à une distance inférieure à 250 mètres : Non

ADESA – Points et Lignes (PVR/LVR) :

Sélection située dans un PIP : Non

Sélection située à moins de 200 mètres d'une vue remarquable : Non



Zone Natura 2000 :

Parcelle non située dans le périmètre d'une zone Natura 2000

Zone Natura 2000 (100m) :

Parcelle non située à moins de 100 mètres du périmètre d'une zone Natura

2000

Servitudes :

Parcelle non traversée par une servitude

Axe de ruissellement concentré :

Parcelle traversée par un axe de ruissellement concentré : Non

Wateringue :

Parcelle contenant une wateringue : Non

Zone de prévention des captages (SPW) :

Parcelle située dans une zone de prévention forfaitaire (II) : Non

Parcelle située dans une zone de prévention arrêtée (II) : Non

Parcelle située dans une zone de surveillance arrêtée III : Non

Seveso :

Localisation ponctuelle des entreprises SEVESO : Non

Zones contours des entreprises SEVESO : Non

Zones vulnérables provisoires SEVESO : Non

Zones vulnérables SEVESO : Non

Zones de consultation obligatoires du sous-sol :

La parcelle n'a pas une présence de carrières souterraines

La parcelle n'a pas une présence de puits de mine

La parcelle n'a pas présence potentielle d'anciens puits de mines

La parcelle n'a pas une présence de minières de fer

La parcelle n'a pas une présence de karst

Eboulement :

Parcelle concernée par une contrainte physique relative aux éboulements :

Non

La parcelle est concernée par un versant supérieur à 30° : Non

Patrimoine – Biens classés et zones de protection :

Parcelle contenant un monument classé : Non

Parcelle contenant un site classé : Non

Parcelle contenant un ensemble architectural classé : Non

Parcelle contenant un site archéologique classé : Non

Parcelle contenant une zone de protection : Non

Carte archéologique

La parcelle est concernée par la carte archéologique : Non

Chemin de Grande Communication (Liège) :

Parcelle située à proximité d'un Chemin de Grande Communication : Non

Périmètres de remembrements et d'aménagements fonciers :

Parcelle concernée par un périmètre de remembrements et d'aménagements fonciers : Non

BDES Sol – Inventaire :

Parcelles pour lesquelles des démarches de gestion des sols ont été réalisées ou sont à prévoir (Art 12 §2 et 3 du Décret) : Non

Parcelles concernées par des informations de nature strictement indicative ne menant à aucune obligation (Art 12 §4 du Décret) : Non

Inventaire du patrimoine immobilier culturel :*Inventaire du patrimoine immobilier culturel : Non****Informations Ville de Liège :****Permis d'urbanisme après le 01/01/1977 : Non**Permis unique ou intégré déposé après le 01/06/2017 : Non**Déclaration urbanistique préalable (DUP) : Non**CU2 de moins de deux ans : Non**Certificat de patrimoine valable : Non**Procès-verbal : Non»***III. INFORMATION GÉNÉRALE**

Il est en outre rappelé comme de droit que :

- il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut d'avoir obtenu un permis d'urbanisme ;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.

DECLARATION FISCALE

Le Notaire soussigné a donné lecture aux parties de l'article 203 du code de l'enregistrement et des articles 62 paragraphe 2 et 73 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

A la demande du Notaire soussigné, le bailleur emphytéotique déclare ne pas être assujéti à la taxe sur la valeur ajoutée; ne pas avoir, durant les cinq années ayant précédé les présentes, cédé de bâtiments avec application de la taxe sur la valeur ajoutée, et ne pas faire partie d'une association momentanée ni d'une association de fait assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée

Pro fisco, les charges supportées par l'emphytéote sont évaluées à la somme de deux pour cent (2%) du montant total de la redevance.

ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social respectif susindiqué.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.

Une expédition des présentes sera déposée au bureau sécurité juridique de LIEGE 1.

Après avoir été informé par le notaire soussigné des implications de pareille renonciation, le propriétaire déclare expressément, dispenser l'Administration de la Documentation Patrimoniale de prendre inscription d'office, pour quelque cause que ce soit, lors de la transcription des présentes.

COMPETENCE DES TRIBUNAUX.

Pour toute contestation au sujet de l'exécution du présent contrat, les Tribunaux de l'arrondissement de Liège sont seuls compétents.

AVERTISSEMENT

[Handwritten signature]

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois organiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts contradictoires ou non proportionnés, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique.

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les comparants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équilibre.

DROIT D'ECRITURE

Droits de cinquante (50eur) euros payés sur déclaration par Nous, Notaire DUSART.

CERTIFICAT D'IDENTIFICATION

Conformément à l'article 11 de la Loi contenant organisation du notariat ainsi qu'aux articles 139 et 140 de la Loi hypothécaire, le notaire instrumentant certifie :

- l'exactitude des nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que du domicile de chaque personne physique comparante sur base de sa carte d'identité et/ou du registre national ;

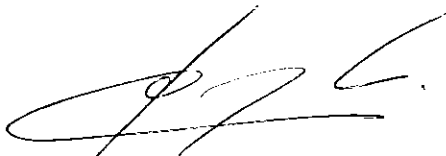
- l'exactitude de la dénomination, de la forme juridique, de la date de l'acte constitutif, du siège, ainsi que du numéro d'entreprise de chaque personne morale comparante sur base de la consultation du Moniteur belge.

DONT ACTE

Fait et passé en Notre Etude, date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte le 17 décembre 2020, étant au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes et que ce délai leur a été suffisant.

Et après lecture intégrale et commentée du présent acte, les parties ont signé avec Nous Notaire.


ACANTUELLA.


L. CANTUELLA


CERTIFIÉE CONFORME

